

Gravithy

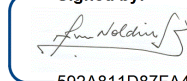
Société par actions simplifiée au capital de 125.837,56 euros
Siège social : Les Docks-Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème} arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille

(la "**Société**")

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 22 AVRIL 2025**

Certifié conforme par le Président

Signed by:



592A811D87FA4E5...

M. José NOLDIN JUNIOR

L'an deux mille vingt-cinq,
le vingt-deux avril,

Je soussigné, Monsieur José Noldin Junior, agissant en ma qualité de président de la Société (le "**Président**"), après avoir rappelé que :

- (A) Aux termes des décisions unanimes des associés de la Société prises en date du 28 mars 2025 (les "**Décisions Unanimes**"), les associés de la Société ont notamment décidé, aux termes de leurs dixième et onzième décisions, de :
- (a) déléguer leur compétence au Président à l'effet de décider de réaliser, en une ou plusieurs fois, avant le 30 avril 2025 (inclus), une ou plusieurs augmentations de capital de la Société (...) par émission d'un nombre maximum de 957.854 actions de préférence de catégorie A de la Société à créer (les "**ADP A**") (...) (la "**Délégation**") ; et
 - (b) supprimer le droit préférentiel de souscription des associés aux ADP A à émettre dans le cadre de la (des) augmentation(s) de capital visée(s) au paragraphe (a) ci-dessus au profit d'une catégorie de bénéficiaires dont les détails figurent en annexe 2 des Décisions Unanimes (les "**Souscripteurs Qualifiés**").
- (B) Aux termes de ses décisions prises en date du 16 avril 2025, le Président, faisant usage partiel de la Délégation, a décidé de procéder à une augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 3.831,42 euros, par émission de 383.142 ADP A, à un (...) (l' "**Augmentation de Capital**"), au profit de (...), répondant aux caractéristiques de "**Souscripteur Qualifié**", telles qu'arrêtées aux termes des Décisions Unanimes.

déclare avoir pris connaissance :

- des Décisions Unanimes ;
- du bulletin de souscription, en date du 22 avril 2025, par lequel (...) déclare (i) souscrire à 383.142 ADP A (...) émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital) (...) et (ii) libérer intégralement le montant exigible de sa souscription ; et
- du certificat du dépositaire émis en date du 22 avril 2025 par la banque (...), attestant du versement par (...), à l'appui de sa souscription aux 383.142 ADP A nouvelles, de la somme totale de (...) (le "**Certificat du Dépositaire**") ;

ai pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 3.831,42 euros, par émission de 383.142 ADP A (...);
2. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
3. Pouvoirs pour formalités.

* * *

PREMIERE DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital social en numéraire d'un montant nominal de 3.831,42 euros, par émission de 383.142 ADP A (...)

Le Président, après avoir pris connaissance :

- des Décisions Unanimes ;
- du bulletin de souscription remis par (...); et
- du Certificat du Dépositaire ;

constate la souscription des 383.142 ADP A nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et la libération du montant total de souscription de (...) par (...);

constate en conséquence la souscription de la totalité du montant de l'Augmentation de Capital ;

décide, en conséquence de ce qui précède, la clôture par anticipation de la période de souscription relative à l'Augmentation de Capital ;

constate, en conséquence de ce qui précède :

- la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital par l'émission de 383.142 ADP A nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (...);
- que le capital social de la Société, augmenté d'un montant de 3.831,42 euros, est porté de 125.837,56 euros à 129.668,98 euros ;

(...)

décide que les ADP A nouvelles seront inscrites sur le registre de mouvements de titres de la Société au nom de leurs titulaires et que ces inscriptions seront ajoutées sur les comptes individuels d'associés desdits titulaires.

Cette décision est adoptée par le Président.

DEUXIEME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les associés de la Société aux termes des Décisions Unanimes, et compte tenu de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital constatée dans la décision précédente,

décide de modifier les articles 7.1 et 8 des statuts de la Société comme suit :

- Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7.1 (*Apports*) *in fine* :

"[Le début de l'article demeure inchangé]

Aux termes des décisions du Président prises le 16 avril 2025, le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par décisions unanimes des Associés prises par acte sous seing privé en date du 28 mars 2025, a décidé de procéder à une augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant de trois mille huit cent trente et un euros et quarante-deux centimes (3.831,42 €), par l'émission de trois cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-deux (383.142) ADP A d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (0,01 €), ladite augmentation de capital ayant été constatée par décisions du Président prises le 22 avril 2025.

- L'article 8 (*Capital Social*) est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

"8.1 *Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-neuf mille six cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (129.668,98 €).*

8.2 *Il est divisé en :*

8.2.1 *sept millions deux cent cinquante-deux mille huit cent vingt-six (7.252.826) actions ordinaires, d'une valeur nominale unitaire d'un centime (0,01€), libérées en totalité (les "Actions Ordinaires") ; et*

8.2.2 *cinq millions sept cent quatorze mille soixante-douze (5.714.072) actions de préférence de catégorie A, au sens de l'article L. 228-11 du Code de commerce, d'une valeur nominale unitaire d'un centime (0,01€), libérées en totalité, dont les droits et avantages particuliers sont notamment définis en **Annexe 1** (les "ADP A")."*

Cette décision est adoptée par le Président.

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités, notamment en matière de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

Cette décision est adoptée par le Président.

* * *

(...)